

1500389-69.2022.8.26.0185

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mateus Lucatto De Campos

Comarca: Estrela D'Oeste

Foro: Foro de Estrela D'Oeste

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. (...) 2. Segundo orientação desta Corte, o fato de o agravante ter cometido novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto demonstra a sua recalcitrância na prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Estrela D'Oeste

Foro de Estrela D'Oeste

1ª Vara

Rua Minas Gerais, s/n, Estrela D'oeste-SP - cep 15650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500389-69.2022.8.26.0185 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500389-69.2022.8.26.0185

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216627/2022 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE, 26654919 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE, 2216627 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO JÚNIO FIORAVANTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Lucatto De Campos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu "denúncia" em face de FLÁVIO JUNIO FIORAVANTE, já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, incisos I (com rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 12:00hs, na Rua Piauí, n. 860 - bairro Euclides Maraia, na cidade de Estrela d'Oeste/SP, o denunciado, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si 01 (uma) parafusadeira elétrica, 01 (uma) bateria de furadeira, 01 (uma) mala de viagem, 01

(uma) arma de airsoft e 01 (uma) peça de cupim bovino, bens estimados em R\$900,00 (novecentos reais), pertencentes a Everton Vinicius Martins Paschoal. Autuado em flagrante, o réu teve a prisão convertida em prisão preventiva (fls. 51ss). A denúncia veio acompanhada de elementos colhidos na fase investigativa e foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 102ss). Citado (fls. 122), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 130ss). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas. O réu foi interrogado. Finda a instrução, as partes apresentaram suas razões finais. O Ministério Público pediu a procedência integral da ação penal, sustentando que as provas produzidas comprovam a materialidade delitiva e a autoria atribuída ao acusado. Por sua vez, a defesa pediu a absolvição do acusado, argumentando pela aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida em juízo é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02ss); imagens das câmeras de segurança (fls. 32ss); laudo pericial do local dos fatos (fls. 76ss); e, notadamente, pelas provas orais colhidas na fase investigativa e em contraditório judicial. De igual modo, a autoria de FLÁVIO está configurada. Vejamos.

A vítima EVERTON VINICIUS MARTINS PASCHOAL, em juízo, disse que na data dos fatos saiu pra almoçar e que quando retornou para casa notou que a porta dos fundos estava aberta; que a janela que tinha uma proteção também estava arrombada; que os objetos da sala e dos quartos estavam revirados; que então passou a verificar o que tinha sido subtraído da residência; que o indivíduo encostou uma caixa de som no muro para poder pular; que deram falta das parafusadeiras, carne do freezer, mala de viagem e etc.; que também foi levada uma serra, mas esta foi deixada no terreno baldio ao lado do imóvel; que a mala era de cor vinho; vermelho escuro; que recuperou parte dos materiais; que não recuperou a arma de airsoft; que a caixa de som utilizada para pular o muro lhe pertencia, mas não ficava naquele local, tendo sido colocada ali pelo acusado para poder pular o muro; que viu as imagens das câmeras dos vizinhos; que sua esposa já conhecia o acusado, o qual é conhecido por tais práticas na cidade; que o acusado foi pego com a mesma roupa que aparecia nas filmagens.

O policial militar EDER AUGUSTO DA SILVA, em juízo, disse que estava de serviço na data dos fatos, junto com o Cb. Flávio, e atenderam a ocorrência de furto na residência; que o indivíduo ingressou no imóvel pelos fundos, abriu a janela e cortou uma "telinha" de proteção de mosquito; que o proprietário da residência informou que a casa estava revirada, descrevendo os objetos furtados; que o indivíduo entrou e saiu pelos fundos; que informaram os fatos à polícia civil; que continuaram a fazer patrulhamento da região e verificaram que tinha câmeras nas proximidades do local; que coletaram algumas imagens; que durante o patrulhamento encontraram o indivíduo que "batia" com as imagens; que ele estava com a mesma vestimenta, ou seja, a mesma bermuda, camiseta de manga cumprida azul, tatuagem e o estilo em geral; que a bicicleta não tinha as mesmas características; mas ele mencionou que estava na casa de um indivíduo chamado Bruno, onde foi localizada a bicicleta que aparecia nas câmeras; que o acusado negou a autoria da subtração; que sabe que o acusado tem passagem policial; que não localizaram os bens subtraídos; que no lote dos fundos tinha alguns objetos caídos.

O réu admitiu os fatos. Na fase policial (fls. 14), disse que não furtou nada; que "não fui eu". Em juízo, entretanto, disse que realmente foi o autor da subtração; que para entrar na casa pulou o muro; que dentro do imóvel quebrou a "tela mosquiteiro"; que queria apenas pegar a carne; mas que também pegou as furadeiras, baterias e mala; que na hora de ir embora teve que pular o muro e usar a caixa de som; que é alcoólatra; que não faz uso de entorpecentes.

Pois bem. Confrontadas e analisadas as provas amealhadas aos autos, resta clarividente que o réu foi o autor do furto em questão. Com efeito, a confissão por

ele ofertada guarda estrita correlação com os demais elementos probatórios produzidos, notadamente no que tange ao modus operandi empreendido para encetamento do delito. De fato, restou demonstrado que o acusado se aproveitou da ausência de vítima e ingressou no imóvel, de onde subtraiu diversos objetos do interior da residência (parafusadeira, bateria, carne, arma de airsoft, mala e etc.). O acusado fora filmado por câmeras de segurança existentes nas proximidades da residência furtada, sendo abordado logo após com as mesmas vestimentas. Em uma das filmagens, inclusive, é possível visualizar o réu carregando a mala de viagem subtraída (fls. 32), onde foram alocados os demais bens subtraídos. Neste ponto, vale ressaltar que o acusado já é conhecido dos meios policiais pela prática de outros delitos, de modo que, de plano, já foi reconhecido pelos policiais que atenderam a ocorrência; ato contínuo, o réu foi abordado com as mesmas vestimentas (short; camiseta), inclusive sendo localizada a bicicleta (de cor vermelha) que ele utilizou para encetar o delito (na residência de um indivíduo de nome "Brunão", sendo que a testemunha Tauan confirmou que foi o réu quem a deixou ali no local; fls. 09). Assim, a confissão do acusado veio corroborada por outros elementos probatórios, tal como exige o art. 197 do CPP.

Em seguimento, está demonstrada também a forma qualificada do delito, em razão da escalada e do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I e II, do CP). Nesse sentido, o laudo pericial (fls. 76ss) deu conta da existência marcas de escalada no muro do imóvel (muro com 2,0m de altura; com sujidades decorrentes do ato). De igual modo, o próprio acusado também admitiu que pulou o muro existente no local para proporcionar o ingresso no imóvel, inclusive aproximando uma caixa de som do muro. Ainda, há demonstrativo de rompimento de obstáculo, pois o acusado arrancou uma tela de "mosquiteiro" que vedava o acesso pela janela do imóvel (imagens às fls. 78/79). Vale ressaltar que houve o emprego de força para arrancar a proteção, a qual, sem ser deteriorada, inviabilizaria a subtração. Assim, foi necessário esforço incomum para superar a proteção do estabelecimento e ganhar o interior do terreno, restando configurada as qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo.

Por fim, atento às alegações defensivas, inaplicável o princípio da insignificância, eis que o valor do dano não foi irrisório (total R\$900,00), notadamente considerando o padrão econômico da região. Ainda neste ponto, o C. STJ "tem entendido que a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e as características do fato demonstrem uma maior gravidade da conduta." (AgRg no REsp 1558547/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 19/11/2015). Demais disso, a habitualidade delitiva do acusado, que ostenta outras anotações pretéritas, torna inviável a aplicação do princípio da insignificância, eis que demonstrativo da periculosidade social da ação. Assim, houve efetiva lesão a objetividade jurídica tutelada pela norma penal, não havendo o que se falar em inexistência de tipicidade material.

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Passo à fixação da pena.

Em primeira fase, verifico a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – art. 59, do CP, em razão de sua conduta social desajustada e das circunstâncias do delito. Nesse sentido, como bem pontuado pelo órgão ministerial, observo em primeiro plano que o acusado praticou o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto (audiência admonitória do regime aberto em 02/05/2022; fls. 45), o que demonstra sua conduta desvirtuada perante a sociedade, descaso com a justiça, além de não ter assimilado minimamente o objetivo da reprimenda anteriormente imposta. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUITA SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE COMETE NOVO CRIME QUANDO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO ASSIMILAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REPRIMENDA. VOCAÇÃO PARA A VIDA OCIOSA. 1. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa. 3. A fundamentação adotada pelo Tribunal a quo

encontra agasalho na lição doutrinária e jurisprudencial que considera que a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 346.799/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. (...) 2. Segundo orientação desta Corte, o fato de o agravante ter cometido novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto demonstra a sua recalcitrância na prática delitiva e evidencia fundamento idôneo à desvalorização da conduta social e consequente exasperação da pena-base. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 371.637/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

Da mesma forma, observo que são duas as qualificadoras a serem consideradas (escalada e rompimento de obstáculo). Como bem apontado no parecer ministerial, o autor de um furto duplamente qualificado não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena-base, do que o autor de um furto qualificado apenas por uma circunstância, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Quanto mais qualificadoras incidentes ao caso concreto, maior a reprovabilidade penal, sendo este o momento adequado para equiparar os tratamentos. Assim, a escalada deve ser considerada para qualificar o delito (a incidir a pena autônoma prevista no §4º do dispositivo legal), sendo que, restando também demonstrado o rompimento de obstáculo na execução do crime, há de ser tal circunstância ser valorada negativamente neste momento. Por tais razões, fixo a pena base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, presente à agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, conforme certidão de fls. 44ss (proc. 0001413-56.2015.8.26.0185), o réu é reincidente em crime doloso. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea - art. 65, III, "d", do Código Penal. Deste modo, havendo uma atenuante e uma agravante a serem valoradas, ambas igualmente preponderantes (art. 67, do CP), há a compensação integral delas, com a manutenção da pena-base outrora fixada.

Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há causa para alteração do quantum da pena. Enfim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) ANOS e 08 (oito) MESES de RECLUSÃO e 13 (treze) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à natureza de reclusão da pena cominada, à reincidência, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime FECHADO, embora a condenação não seja superior a 4 (quatro) anos. Vale dizer, seria possível a concessão do semiaberto ao reincidente apenas em havendo circunstâncias favoráveis, não sendo esse o caso - circunstâncias e conduta social valorada negativamente, sendo que, ainda, a condenação pretérita do acusado é específica no delito de furto.

Em razão do quantum de pena, dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, incisos II e III, do CP), eis que não indicam que a substituição seja suficiente. Inviável o sursis pelos mesmos motivos (art. 77, I, do CP).

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim faço para o fim de CONDENAR o réu FLÁVIO JÚNIO FIORAVANTE, já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) ANOS e 08 (oito) MESES de RECLUSÃO e 13 (treze) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial FECHADO.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço ao réu FLÁVIO o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Nesse sentido, há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. Como já mencionado, o acusado é criminoso contumaz; reincidente e com outra condenação em primeiro grau pendente de trânsito em julgado; estava em cumprimento de pena na data da execução do delito e, inclusive, já tinha realizado audiência de justificação para verificação do cometimento de falta grave na execução pena. Assim, não obstante todo o contexto ao seu entorno, o acusado pouco ou nada modificou seu comportamento até aqui, permitindo a conclusão de que ostenta risco à ordem pública, devendo permanecer encarcerado para a proteção da sociedade. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (item 59.1, Cap. V, das NCGJ). No mais, condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), observada a gratuidade processual já deferida. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Oportunamente, expeça-se guia de execução definitiva. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Estrela D'Oeste, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA